

1501837-67.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/11/2022

... acusado, que confessou a prática de tráfico de drogas. Esclarece que em momento algum viu viatura; guarnição veio a pé; já estava com sacola preta nas vestes; foi abordado e encontraram sacola; local é ponto conhecido por tráfico e há drogas de outros vendedores, onde acharam as demais porções e o celular; trazia consigo R\$ 49,00 e pouca droga.

Além de preso em flagrante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501837-67.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501837-67.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS VIANA FERREIRA DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

JONAS VIANA FERREIRA DA SILVA foi processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque no dia 20/7/2022, por volta das 11h48, trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, 8 (oito) porções de maconha, com peso bruto de 31,7 g (trinta e um vírgula sete gramas), 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína petrificada, com peso bruto de 30,1 g (trinta vírgula um gramas), e 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, com peso bruto de 68,8 (sessenta e oito vírgula oito) gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificado, apresentou resposta às fls. 101/103, sustentando sua inocência, já que estava parado no local, e que segurou a sacola por solicitação de terceira pessoa. A denúncia foi recebida por decisão proferida em 29/9/2022, às fls. 115/116.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do acusado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por memoriais (fls. 164/171), pugnou pela consideração da

confissão e da menoridade relativa à época dos fatos.

É o relatório.

O processo transcorreu regularmente, sem preliminares ou nulidades pendentes de análise. Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

O policial Douglas de Souza Melo narrou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico; avistaram Jonas, viram colocar sacola nas vestimentas; suspeitaram; fizeram retorno e efetuaram abordagem; encontraram drogas na sacola, além de dinheiro e um celular; local é uma passagem de pedestres, e não havia ninguém próximo; disse informalmente que estava traficando e quem era o dono do ponto (Natan); drogas embaladas e prontas para venda; não havia abordado Jonas anteriormente.

Seu parceiro José Adriano Pereira relatou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos; ali há uma viela conhecida como ponto de tráfico; avistaram Jonas com sacola preta; quando viu viatura tentou esconder a sacola nas vestes; em busca pessoal encontraram o objeto com drogas no interior; não o conhecia; encontraram dinheiro em notas diversas mas não se recorda valor; falou que estava vendendo drogas e disse que era menor de idade; depois sua avó confirmou que era maior e já havia sido preso anteriormente; abordado porque tentou esconder sacola quando viu guarnição.

Nesse sentido, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1); boletim de ocorrência (fls. 2/4); auto de exibição e apreensão (fl. 12); laudo de exames químico-toxicológico (fls. 157/159), que atestou a presença das substâncias cocaína e tetraidrocanabinol, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em juízo.

A autoria é indubitosa e recai sobre o acusado, que confessou a prática de tráfico de drogas. Esclarece que em momento algum viu viatura; guarnição veio a pé; já estava com sacola preta nas vestes; foi abordado e encontraram sacola; local é ponto conhecido por tráfico e há drogas de outros vendedores, onde acharam as demais porções e o celular; trazia consigo R\$ 49,00 e pouca droga.

Além de preso em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer indício que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia.

Em reforço, o STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "[...]. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

No mesmo sentido a jurisprudência do TJ/SP: "Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0000426-17.2017.8.26.0616; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2022; Data de Registro: 26/08/2022)".

Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão (fl. 12); laudo de exames químico-toxicológico (fls. 157/159), que atestou a presença das substâncias cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse do acusado, aliados às ponderações acima, são suficientes à

prolação do decreto condenatório.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, o acusado foi preso com cerca de 130 g (cento e trinta gramas) de drogas distintas, em sua maioria cocaína, em forma de pó e pedra (cerca de 100 gramas), a justificar o acréscimo de 1/6 em razão da natureza e quantidade das drogas. No mais, o réu ostenta mau antecedente específico oriundo dos autos n. 1525986-42.2021.8.26.0228), a justificar o acréscimo de 1/5 à reprimenda.

As demais circunstâncias não excedem a gravidade concreta do delito, fixada a pena-base em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre a personalidade e conduta social: "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedente criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). Na segunda fase, nos termos do tema 585 do STJ, a confissão (art. 65, III, "d", do CP), é compensada com a reincidência, ainda que específica (fls. 91/93 - processo n. 1501482-57.2022.8.26.0544). No mais, dada a menoridade relativa (art. 65, I, do CP), a pena é decrescida da sexta parte, ajustada para 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias-multa.

Sobre a personalidade e conduta social: "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedente criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). Na terceira fase, descabida a concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto o acusado é multireincidente específico, não preenchendo os requisitos legais (fls. 91/93 - autos n. 1501482-57.2022.8.26.0544).

Desta forma, a pena é definitivamente fixada em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP) e valor unitário do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

A reincidência impede a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a suspensão condicional da pena.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar JONAS VIANA FERREIRA DA SILVA pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Mantidos integralmente os fundamentos exarados às fls. 47/51, aos quais se acresce a constatação de que é multireincidente específico, deve ser mantida a prisão preventiva, ante o inequívoco e concreto risco de reiteração delitiva.

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Decreta-se o perdimento do valor e bens apreendidos (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§ 1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Custas pelo acusado nos termos dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural, também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao juízo da execução penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, §6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA